



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

PROMULGADA POR 1898 11
DECRETO N°
FECHA: 22 DIC 2011

ORDENANZA N° 9229

Visto: Los servicios públicos que se encuentran bajo la órbita del Estado Municipal y los que pudieran encontrarse en el futuro; y

Publicado en Boletín Municipal

N° Fecha / /

C O N S I D E R A N D O

Que el Estado Municipal es el titular y/o concedente de varios servicios públicos, entre los que pueden mencionarse la distribución y comercialización del gas natural, el cementerio parque, el transporte público, la distribución del agua potable y recolección y tratamiento de líquidos cloacales;

Que con un criterio de lograr una mayor eficiencia en la disposición, administración y control, se creó, por medio de la Ordenanza N° 8671, un organismo autárquico que se denominó Ente Municipal de Servicios Públicos (EMSeP) y que se le asignaron como funciones: a) Conservación y explotación del recurso hídrico, construcción y/o mejora de las redes de distribución y plantas de tratamientos, promoción, prestación y control de la prestación de los servicios de agua potable, recolección y tratamiento de líquidos cloacales y residuales y saneamiento en todas las áreas del ejido municipal; como la operación, producción y distribución afines al saneamiento sanitario urbano integral, la preservación del equilibrio ambiental y el sostenido desarrollo de la calidad de vida de la población. A estas competencias principales se le asignó tanto el Transporte Público Urbano, Transporte Escolar, Taxis y Remises; Distribución y comercialización de gas natural; Cementerio Parque Municipal. Y a fin de prever situaciones futuras, todo servicio que se pudiera constituir a futuro dentro del radio urbano y en el resto del ejido municipal de la Ciudad de Alta Gracia. Situación que implicó una verdadera derivación, en un Ente Autárquico, de las funciones propias del Estado Municipal con Autoridad Constitucionalmente designada para estas funciones;

COMUNICACIÓN EFECTUADA AL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
con Fecha: 20 DIC 2011
Carta Orgánica Municipal Art. 89º

Maria Cristina Roca
Dra. MARIA CRISTINA ROCA
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante



Facundo Torres Lima
Dr. FACUNDO TORRES LIMA
VICEINTENDENTE
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante

...///2.-

Que si bien la delegación de determinadas funciones del quehacer municipal, puede traer beneficios basados en la especialidad, no es el caso de actividades tan genéricas que abarcan en definitiva los elementos que constituyen las calidad de vida de los vecinos;

Que la puesta en práctica de este organismo ha demostrado una duplicación de funciones y un serio recargo de gastos a las arcas públicas municipales y a la vez una falta de sincronía con la gestión política del Municipio;

Que es por ello que se hace necesario dejar sin existencia este organismo, y recuperar sus funciones para cada una de las los departamentos de gobierno del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad;

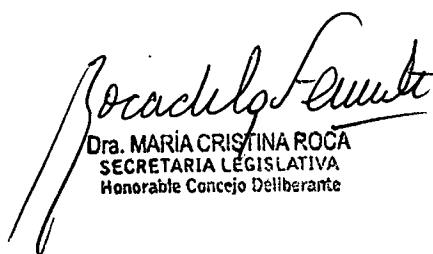
Que evaluado el Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo por el Concejo reunido en Comisión, se emiten despachos siendo aprobado por mayoría el despacho favorable en Sesión de fecha 15 de diciembre de 2011.

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
ALTA GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA**

Art.1: DEJASE sin efecto el denominado Ente Municipal de Servicios Públicos (EMSeP) creado por Ordenanza N° 8671.-

Art.2: ESTABLÉCESE que todas las funciones asignadas al derogado Ente sean reasignadas, a la órbita de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; facultándose al Departamento Ejecutivo a reasignar actividades específicas a otras Secretarías o Direcciones.-

...///


Dra. MARÍA CRISTINA ROCA
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante




Dr. FACUNDO TORRES LIMA
VICEINTENDENTE
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante

...///3.-

Art.3: **TODOS** el personal de planta permanente anterior a la creación del Ente, y que le fuese asignado, quedará asignado a la Secretaría mencionada en el artículo anterior facultándose al Departamento Ejecutivo a reasignar de manera concreta a personal afectado por ésta, a otras Secretarías o Direcciones.-

Art.4: **EL** personal contratado por el Ente, con anterioridad a esta Ordenanza, se registrá por sus contratos.-

Art.5: **LOS** Directores del Ente cesan en sus funciones; debiendo presentar inventario de activos y detalle de pasivo del Ente, antes del treinta y uno de diciembre de 2011 al Honorable Concejo Deliberante y Departamento Ejecutivo a sus efectos.-

Art.6: **LOS** Directores cesados percibirán sus haberes hasta el día treinta y uno de diciembre de 2011, bajo condición de haber entregado útiles y herramientas de trabajo que les hubiesen otorgado para el ejercicio de sus funciones y haber dado cumplimiento acabado de lo establecido en el artículo anterior.-

Art.7: **DISPONER** que todos los bienes patrimoniales queden traspasados de manera automática a la órbita del Gobierno Municipal.-

Art.8: **TODOS** los contratos y convenios con comienzo de ejecución, suscriptos por el Ente, quedan sujetos a revisión administrativa, a cargo de la Dirección encargada de la liquidación, por el término de ciento ochenta días.-

Art.9: **TODOS** los contratos y convenios sin comienzo de ejecución, suscriptos por el Ente, quedan suspendidos en su inicio, hasta que el Departamento Ejecutivo acuerde su convalidación, o en su defecto decida su resolución, todo previo informe a cargo de la Dirección encargada de la liquidación, por el término de ciento ochenta días.-


Dra. MARÍA CRISTINA ROCA
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante




Dr. FACUNDO TORRES LIMA
VICEINTENDENTE
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante

...///

COMUNICACIÓN EFECTUADA AL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
con Fecha: 20 Dic 2011
Carta Orgánica Municipal Art. 89°

...///4.-

Art.10: ESTABLÉCESE como órgano de liquidación a la Dirección de Servicios Públicos, dentro de la órbita de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la que tendrá en sus funciones:

1. Atender toda cuestión emergente de las actividades cumplidas por el Ente durante su vigencia, a los fines de su definitivo traspaso a la Secretaría del ramo.-
2. Revisar todo contrato o convenio en ejecución, debiendo recomendar al Departamento Ejecutivo su ratificación, o resolución, en un plazo de 180 días.-
3. La revisión de todo contrato o convenio sin principio de ejecución, debiendo recomendar al Departamento Ejecutivo su ratificación, o resolución, en un plazo no mayor a 180 días, y acotado conforme los principios de la realidad contractual, respetando los derechos del co-contratante.-
4. Analizar e informar en el plazo de 180 días, la situación patrimonial, económica y financiera del Ente y disponer lo necesario para su traspaso a la órbita del Departamento Ejecutivo.-
5. Revisar la situación contractual de personal contratado por el Ente, a fin de decidir sobre su situación en particular.-
6. Atender toda cuestión encomendada por el Departamento Ejecutivo.-

COMUNICACIÓN EFECTUADA AL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
con Fecha: 20 Dic 2011
Carta Orgánica Municipal Art. 89º

Art.11:DERÓGASE la Ordenanza N° 8671 y sus modificatorias.-

Art.12: LA presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su fecha de promulgación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.24 de la Carta Orgánica Municipal.-


Dra. MARÍA CRISTINA ROCA
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante



...///

Dr. FACUNDO TORRES LIMA
VICEINTENDENTE
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante

...///5.-

Art. 13: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Alta Gracia, incorpórese al Libro de Ordenanzas y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.-


Dra. MARÍA CRISTINA ROCA
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante




Dr. FACUNDO TORRES LIMA
VICEINTENDENTE
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante

COMUNICACIÓN EFECTUADA AL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
con Fecha: ...20...DIC...2011
Carta Orgánica Municipal Artº 89º